



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBÜNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY

Szám: 29022/805/2022. bü.

HATÁROZAT
a kirendelt védő díjának megállapításáról

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia büntett gyanúja miatt folyamatban lévő eljárásban Mohácsi Edmond Kálmán gyanúsított részére kirendelt dr. Tóth Benjamin védő díját **14.400 Ft-ban, azaz tizennégyezer-négyszáz Forintban** állapítom meg, amely ÁFÁ-t nem tartalmaz.

A kirendelt védő díja feljegyezve a költségjegyzék 1. tételszáma alatt.

A határozatot kézbesíteni kell:

1. dr. Tóth Benjamin kirendelt védő
2. Mohácsi Edmond Kálmán gyanúsított

A határozat ellen a gyanúsított, a védő a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont panaszt újból előterjeszteni nem lehet.

INDOKOLÁS

Hatóságunk a fenti számú ügyben nyomozást folytat a Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő gyermekpornográfia büntett és más bűncselekmények gyanúja miatt.

A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján Mohácsi Edmond Kálmán budapesti lakost gyanúsítottként hallgattuk ki a Btk. 204. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Tekintettel arra, hogy a bűncselekmény elkövetését a törvény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, ezért a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 44. § a) pontja alapján védő részvétele az eljárásban kötelező, így a Be. 46. § (1) alapján védő kirendeléséről határoztunk. Mohácsi Edmond Kálmán gyanúsított védelmének ellátására a Magyar Ügyvédi Kamara dr. Tóth Benjamin ügyvéd urat jelölte ki. A védő a gyanúsított kihallgatásán (2 óra) részt vett, továbbá a megjelenésével kapcsolatban felmerülő díjakat, költségeket megfelelően igazolta.

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu KÉR azonosító: ORFK KR NNI

A fentiekre tekintettel, a Be. 46. § 9. bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 362. § (1) bekezdés 9. pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint dr. Tóth Benjamin kirendelt védő díjának megállapításáról határoztam.

A kirendelt védő díját a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések – figyelemmel a 364. § (1) bekezdésére – vonatkoznak.

Budapest, időbélyegző szerint

**Poór Péter r. alezredes
osztályvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

29022/805-62/2022.bü.